

עין משפט‏**נר מצוה**

בז א מיי פיי מהלות מאלות אסורות הלכה כז:
כח ב מיי פיי מהל' בכורים הלכה ד:
כט ג מיי פיי מהל' תרומות הל' ב:
ל ד מיי פיי מהלות מאלות אסורות הלכה כז:

מוסף רש"י

פרי אתה מביא.
בכורים כתיב מראשית כל פרי (שד"ך יא).
הבית עבדים. לער, ודרכן מגין. שיל.
תלמוד לומר הבאי.
אשר תבוא מאלף, מכל מקום (שם).
ותרומת ירך אלו בכורים. דמני כזו יר, ולקח הכהן הטעם מידך (פסחים יז).
דעני נבאלת מקום דכתיב (דברים כ) ושמת בעטך והלכת, והסת אשמעיך עשה והכל אשמעיך אזהרת לא לאולן צנוולן, דלית בתרומה ממנ קדשי הצול היא ולג בעט תומה (יבמות עג).
והומץ סתוונות. סופי ענינין שאין מתבטלים עולמות וששים מהן הומץ (ברכות יח).
ושם: ספונות. ר"א מחייב קרן וחומש לשתה ממנו צנוג, ור' יהושע פוסר.
דועה בעלמא הוא ואין שם תרומה מל עליו ואין קץ פרי היתן למשקה אלא זמין ועניניו בלבד (שם).
דון מינה ומינה. כל דבר שאלה למת מחציתו, בגויה שזה או נהיקס הו למת ממנו בכל דבריו (ובחים צא: וכע"ז יבמות עח: וב"ק כה).
מאחר שנקיפו של דבר למדי מחציתו אף לכל דבריה ללמוד ממנה (סנהדרין עה: וכע"ז שבותות לא).
דון מינה ואוקי באתרה. דון עיקר הדבר ללמוד מחציתו, אבל לשאר דבריו שאלה מולא דינו מפורס וזאתה יכול ללמוד מינה וזיה, דבר מדבר, ואין צריך ללמוד מחציתו, העמידה במקומן ואל ששוהו לזכור (סנהדרין שם וכע"ז ובחים צא:).
לומר לאמר שלמדנו משם והבאנו לבאן העמידה כאן בתורת שאר דברים המפורשים בו (שבותות לא).
למאי דלריב גמירין למאי דל' לריבין מוקמין באמת (יבמות עח).
אין סופגין את הארבעים ברי. גבי משקין קאי בתקנת תרומות וקאמר דאין כל מי פירות קריין משקין אלא אלו בלבד, אין סופגין את הארבעים על שום מי פירות של ערלה, משום דבטלוהו שלא כדון האתאן הוא, אלא אלו (פסחים כד).

קב:

לִיכְתוּב בשרצים וְלִיתוּ הַנֶּךְ בּוֹ.
וצמה הזד חד מכולהו לא אתי דחמץ מכולהו לא אתי שלא היה להם שעת הכושר וחלב נמי לא אתי מכולהו שכן לא הותרו מכללן אך קשה דמימי נבלה מכולהו ושמה לא הייתי אומר לענין טומאת נבלת עוף טהור לא ואע"ג דלפקיה בלשון אכילה לא יאכל לטמאה זה: **היבא דלאו איסור הבא מא"י מנאן**.
וא"ת דהי מציעא ליה דחדש ושביעית איסור הבא מאליו ואי טבל הא יליף חלול חלול מתרומה בסוף אלו הן הנשרפין (סנהדרין דף פד).
ותרומה ילפינן מבכורים ובסמוך משמע דלרין למילף כמה הזד ואי כלאים הא לא כתיב דהו אכילה והקדש נמי לא כתיב דיה אכילה ועוד דאיכא למילף חטא חטא מתרומה וז"ל דאלכאים דעי דלע"ג דלא כתיב דהו אכילה סברה היא דלא חסרה תורה אלא כשהאיסור בעין ולעיל דפרין אלא חלב אכילה כתיב דיה בלאו הכי ה"מ למיפרך אלא כיון דכתב דה בהדיא אכילה פרין מינה וה"ר שמואל היה אומר דגבי חלב שהמחהו אי לא היה כתיב דיה אכילה הוה מחייבין כיון שהוא גוף החלב וכן החמץ אלא שנמות אכל משקה היוצא מכלאים אפילו לא כתיב דהו אכילה כמאן דכתיב דהו דמי שאין זה גוף הפרי ומה שפירש בקונטרס דכולהו קרי איסור הבא מאליו לזכ מהקדש אי אפשר לומר כן אלא אלכאים קאמר כדפירשתי שאין זה איסור הבא מאליו שע"י מעשה של זריעה נאסרין הכלאים וגם העצירה היה בשעת זריעה וא"ת ושביעית היכי אתי מכולהו דלית דהו לאו ובשביעית עשה כלה למיה מן השדה כו' וי"ל דילפינן מטומאת שרצים דלא שייך דהו לאו:

הביא ענבים ודרבנן בו'.
אע"ג דשתיא בכלל אכילה בענבים וחיתים לענין נבאלת בכורים לא כתיבא אכילה דתהוי שתיא בכלל ז' פרי: **מה לתרומה** שכן חייב עליה מיתה וחומש.
לרבי דאמר בסנהדרין (דף פג.) הויד צמעילה צמיתה ע"כ לאו האקדש דעי לעיל כדפי' בקונט' דהא צהקדש נמי איכא מיתה וחומש לרבי: **אלא אי מתרומה** וחד מההך בו'.
פיי מנגלה ובכורים או תרומה או משרצים ובכורים או תרומה אכל לא כמו שפי' בקונטרס חמץ ובכורים או תרומה דמה להנך שכן יש בהן נטיילת נשמה מיתה וכתר וכן מחלב

ותרומה או בכורים לא אתי מהאי טעמא:
דון מינה ומינה.
פיי בקונטרס דלאו דוקא ומיהו אפשר דהוי דוקא משום דגן שהמחהו (י' דתרומת דגן דלורייתא דרבי אליעזר מחייב דגן מדלורייתא ושאר מינין מדרבנן ורבי יהושע פוסר בלגן שהמחהו דדון מינה ואוקי

באתרה תירוש ויזהר אין שאר מינין לא ואפילו דגן ולהכי פטר נמי צשאר מינין שאין להחמיר בהן יותר מדגן:
אף תרומה אפילו שאר מינין.
ואם תאמר אכתי אימא דוקא שבעה מינים שהבכורים נוהגים בהן ויין תפוחים מנגל וי"ל כיון דהויא אפילו צמילי דרבנן הויא בכולהו:
והדר

העור והרוטב פרק תשיעי חולין

שרצים איסור אכילתם כצעדשה כטומאתן דתני ר' יוסי דר' חנינא והדלתם בין הצהמה הטעורה לטמאה וגו' (י' פתח הכתוב באכילה וסיים בטומאה לומר לך מה טומאה כצעדשה אף אכילה כצעדשה צמעיילה בפרק קדשי מוצא (דף טו):)
הילכך אי לא כתיב מיחיו בגופייהו ויליף

מההך ה"א לא מחייב אמיחויין בפחות מכחית: **מה לשרצים**.
דין הוא שיהא מיחיו שלהן כמותן: **שכן טומאתן**.
ואיסורן צמשהו: **החדש**.
קודם שקרב העומר ועושה שזכר מן השעורין: **והשביעים**.
משקין היוצאין מהן נוהגת בהן שביעית וחייבין צביעור כמותן: **מההך**.
חלב וחמץ ונבלה: **שכן איסור הבא מאליו**.
ותינח למילף מינייהו טבל וחדש ושביעית וכלאי הכרס אכל הקדש לא אתי מינייהו: **בכורים**.
אין איסורן צא מאליו שע"י שמפרישן הן קדושים: **פניא**.
אשר תביא מארצך דהוה ליה למיכתב אשר מארצך: **בכורים טעונין קרייה**.
ארמי אצוד אצי [שם]: **והנחה**.
על הרצפה והנחתו לפני ה': **מה לתרומה ובכורים שכן חייבים עליהן מיתה**.
צמוז וחומש צשוגג' וכי פרכת מה לתרומה שכן חייבין עליה מיתה וחומש ליכא למימר בכורים יוכיחו: **מסרומה וחד מההך**.
חמץ או נבלה דכי פרכת מה לתרומה שכן מיתה נבלה תוכיח מה לנבלה שכן איסור הבא מאליו תרומה תוכיח וחד הדין הזד השוה שבהן שאסורין הן עממן ומשקין היוצאין מהן כמותן אף איז אציא את אלו: **סימוניות**.
ענבים הנמצאין צגפנים צימות החורף שאין מתבטלין לעולם ועושין מהן חומץ: **ושאר כל מיני פירות**.
חוץ מענבים וחיתים שדרכן צרך: **מחייב קרן וחומש**.
אם אכלן צשוגג: **צמאי קמיפלגי**.
הואיל דילפינן תרומה מבכורים למשקין היוצאין מהן כמותן: **דדון מינה ומינה**.
בכל גזירות שוות וצנין אכ צצמורה שאנו למדים דבר מחצירו אי דיינינן ליה וגמרינן ליה לכל מילי או דון מינה מה שאנו לריכין לו ואוקי באתרה למילי אחרנייתא דמיפרשי בגופיה קמיפלגי: **בכורים**.
מביאין מכל שבעת המינין: **אף תרומה נמי**.
שהפרישה צפירות כגון תמרים ותפוחים כיון דתרומה נוהגת צפרי אף על גב דאינה נוהגת צמשקין שלהן אלא צצירוש ויזהר בלבד הך משקין כיון דמפירות תרומה אתו הרי הן כתרומה.
והאי דון מינה ומינה לאו דוקא קאמר דהא תמרים ותפוחים גופייהו אין תרומתן מן התורה אלא מדברי סופרים והכי הוא דקאמרינן כיון דצמידי דלורייתא אית לן דון מינה ומינה ואי הואי תרומת תמרים דלורייתא הוה גמרי לה מבכורים למשקין היוצאין מהן כמותן הכי נמי רבנן צדידהו כעין דלורייתא תקון: **ורבי יהושע סבר**.
אי נמי הווא דלורייתא לא הויין משקין היוצאין מהן כמותן דאית לן דון מינה (א' א) ומינה ואוקי באתרה דון מינה למה שהיא לריכה ללמוד הימנה דהיינו שהיה המשקין⁹ ממנה כמותה ותו לא דדון מינה אלא העמד אותה צמקומה: **תירוש ויזהר**.
כתיב דה (דברים יח) ולא שאר משקין והך משקין דנהגו דהו תרומה הוא דילפינן מבכורים דאם קרא עליהן שם תרומה קודם שדרכן

הוא דקאמרינן כיון דצמידי דלורייתא אית לן דון מינה ומינה ואי הואי תרומת תמרים דלורייתא הוה גמרי לה מבכורים למשקין היוצאין מהן כמותן הכי נמי רבנן צדידהו כעין דלורייתא תקון: **ורבי יהושע סבר**.
אי נמי הווא דלורייתא לא הויין משקין היוצאין מהן כמותן דאית לן דון מינה (א' א) ומינה ואוקי באתרה דון מינה למה שהיא לריכה ללמוד הימנה דהיינו שהיה המשקין⁹ ממנה כמותה ותו לא דדון מינה אלא העמד אותה צמקומה: **תירוש ויזהר**.
כתיב דה (דברים יח) ולא שאר משקין והך משקין דנהגו דהו תרומה הוא דילפינן מבכורים דאם קרא עליהן שם תרומה קודם שדרכן

הוא דקאמרינן כיון דצמידי דלורייתא אית לן דון מינה ומינה ואי הואי תרומת תמרים דלורייתא הוה גמרי לה מבכורים למשקין היוצאין מהן כמותן הכי נמי רבנן צדידהו כעין דלורייתא תקון: **ורבי יהושע סבר**.
אי נמי הווא דלורייתא לא הויין משקין היוצאין מהן כמותן דאית לן דון מינה (א' א) ומינה ואוקי באתרה דון מינה למה שהיא לריכה ללמוד הימנה דהיינו שהיה המשקין⁹ ממנה כמותה ותו לא דדון מינה אלא העמד אותה צמקומה: **תירוש ויזהר**.
כתיב דה (דברים יח) ולא שאר משקין והך משקין דנהגו דהו תרומה הוא דילפינן מבכורים דאם קרא עליהן שם תרומה קודם שדרכן

הוא דקאמרינן כיון דצמידי דלורייתא אית לן דון מינה ומינה ואי הואי תרומת תמרים דלורייתא הוה גמרי לה מבכורים למשקין היוצאין מהן כמותן הכי נמי רבנן צדידהו כעין דלורייתא תקון: **ורבי יהושע סבר**.
אי נמי הווא דלורייתא לא הויין משקין היוצאין מהן כמותן דאית לן דון מינה (א' א) ומינה ואוקי באתרה דון מינה למה שהיא לריכה ללמוד הימנה דהיינו שהיה המשקין⁹ ממנה כמותה ותו לא דדון מינה אלא העמד אותה צמקומה: **תירוש ויזהר**.
כתיב דה (דברים יח) ולא שאר משקין והך משקין דנהגו דהו תרומה הוא דילפינן מבכורים דאם קרא עליהן שם תרומה קודם שדרכן

הוא דקאמרינן כיון דצמידי דלורייתא אית לן דון מינה ומינה ואי הואי תרומת תמרים דלורייתא הוה גמרי לה מבכורים למשקין היוצאין מהן כמותן הכי נמי רבנן צדידהו כעין דלורייתא תקון: **ורבי יהושע סבר**.
אי נמי הווא דלורייתא לא הויין משקין היוצאין מהן כמותן דאית לן דון מינה (א' א) ומינה ואוקי באתרה דון מינה למה שהיא לריכה ללמוד הימנה דהיינו שהיה המשקין⁹ ממנה כמותה ותו לא דדון מינה אלא העמד אותה צמקומה: **תירוש ויזהר**.
כתיב דה (דברים יח) ולא שאר משקין והך משקין דנהגו דהו תרומה הוא דילפינן מבכורים דאם קרא עליהן שם תרומה קודם שדרכן

מסורת הש"ס

א) ולא כולהו קאמר דהא חמץ וחלב אי אפשר כדאמין אלא נבלה קאמרי'.
כ"כ הרשב"א צמדושין, (צ' ערכין יא), (א' ע"י)
מוס' מנחות טו.
ד"ה לחם איקרי תורה ומוס' יבמות עג.
ד"ה טעוין, (ד' מעילה טו: [פסחים לו: יבמות עג: מכות ח.], (ס' תרומות פ"א מ"ב ברכות לח., (י' יבמות עח: צ"ק כה: פסהדרין עה: שבוטות לא, וצחוס לא: מנחות סב.
קו.
מה מג: (י' [תרומות פ"א מ"ג], (ח' פסחים כד: תרומות פ"א מ"ג, (ט' ויקרא כ), (י' ביטורים פ"ב מ"א], (ט' ביטורים פ"א מ"ג], (ט' כפי"א סוף: היוצאים, (ט' [מגן טלית שריסקן וסמטן כדאמת צבת יט.
ויכ"ח מוס' בכורות נד.
ד"ה וטוי ע"ש,

תורה אור השלם

1. וְלִקְחֹת מִרְאשִׁית כֹּל פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תִּבְיֹא מֵאֶרֶץ כְּנָעַן וְשִׁמְשֹׁן בְּנֵהוּן אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְיָ אֱלֹהֶיךָ לִשְׁכֵן שְׁמוֹ שָׁם:
דברים כו ב
2. לֹא תִבֶּל לָאֵבֶל בְּשַׁעֲרֶיךָ מַעֲשֶׂה דִגְגִיךָ וְתִירְשֶׁךָ וְיִצְהָרְךָ וּבִבְרֵית כֶּקֶר וְצֹאנְךָ וְכָל דְּגָרְךָ אֲשֶׁר תֵּדֵר וְנִדְבַחְךָ:
דברים יב יז

גליון הש"ס

נב' דאיתקש לבכורים.
ע"י מנחות דף טו ע"א
מוס' ד"ה לחם:

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ור' יהושע כו' דון מינה ואוקי באתרה כפ"ל ותיבב ומינה נמחק:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א] רש"י ד"ה ור' יהושע סבר וכי דאית לן דון מינה ומינה.
מלת ומינה נמחק:

שיטה מקובצת

א] פרי פרי אתה מביא.
ג"ב ע"י תוס' תמורה דף ד' ע"א: [ו שאר מיני פירות.
ג"ב ג"א מי פירות וכו':
ג] ור' יהושע סבר אי נמי הואי דאורייתא: [א אכילה דתהוי שתיה בכלל אלא פרי כצ"ל: [ח משום דגן שהמחהו.
ג"ב ע"י תוס' בכורות דף נ"ד ע"א: